

1500155-63.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... em local à época conhecido ponto de tráfico, quando o acusado, percebendo a presença da equipe, assustou-se e arremessou algo no telhado de uma casa. Abordado e indagado, ele confirmou que havia jogado três porções de droga no telhado. No mesmo sentido foram as declarações de seu colega Weverson Ney dos Santos. Diante da revelia do acusado, é este o conjunto probatório que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500155-63.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-63.2020.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Henrique Gonçalves

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Dispensado o relatório, consigno que o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, o guarda civil Luis Loriato Ferreira informou que realizava patrulhamento em local à época conhecido ponto de tráfico, quando o acusado, percebendo a presença da equipe, assustou-se e arremessou algo no telhado de uma casa. Abordado e indagado, ele confirmou que havia jogado três porções de droga no telhado.

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega Weverson Ney dos Santos.

Diante da revelia do acusado, é este o conjunto probatório que se apresenta. Dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado trazia consigo a droga descrita na denúncia, conforme laudo toxicológico de pág. 09/12.

Ademais, em que pese a discussão acerca da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o julgamento da matéria ainda não foi finalizado pela Suprema Corte. Encontrando-se o referido tipo penal plenamente vigente, não há que se falar em absolvição do acusado por atipicidade da conduta.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, conforme certidão de pág. 18/20. Assim, fixo a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se

ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório e condeno MARCELO HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, aplicando-lhe a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, por incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Intime-se o acusado do teor da sentença.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 23 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA